İslam Ticaret Hukuku

Ders Notu

05. Hafta • Karz menfaat vade ve paranın değer kaybı

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

- Akitlerden hareketle ticaretin mantığını öğrenmek
- Karz âriyet ve mislî mal
- Vade teberru ve sözünde durmak
- Ehliyet ve rüştün değerlendirmeye etkisi
- Karzı hasen ve karşılık beklemeyen yardım
- Ödeyemeyene mühlet verebilene ödeme sorumluluğu
- Hüsnü eda ve borçlunun gönüllü ikramı
- Örfün örtülü şart hâline gelmesi
- Hizmet bedeli ve masraf adı altında fazlalık
- Teminat rehin ve bey bi'l vefâ
- Borcun cinsi değeri ve başlangıçta belirlenmesi
- Şart koşulan menfaatin para dışındaki biçimleri
- Süftece başka yerde ödeme ve nakil menfaati
- Gecikme artışı cezai şart ve hayır kurumu
- Enflasyon garar ve değer kaybının telafisi
- Banka kredisi yardımlaşma sandığı ve ortaklık adı
- Altın günleri kura ve yardımlaşmanın sınırı
- Fiyat belirleme düğün takısı ve son açıklamalar

Kaynakça

Akitlerden hareketle ticaretin mantığını öğrenmek[1]

Karzın nasıl kurulduğunu ve hangi şartla faizli hâle geldiğini anlamak, farklı ticaret sorularını ortak bir ölçüyle değerlendirmeyi sağlar. Bir işleme yalnız "câizdir" veya "değildir" cevabı vermek, o andaki ihtiyacı karşılayabilir; gerekçeyi öğrenmek ise benzer meselelerin de anlaşılmasına yardım eder. Takas ve sarftan sonra tüketim ödüncünün incelenmesi, ticaret ve borçlar hukukunun faiz yasağı çevresinde kurduğu mantığı görmeyi kolaylaştırır.

Balık vermek yerine balık tutmayı öğretme benzetmesi, fıkıh öğrenimini cevap ezberinden ayırır. Beklenti herkesin bağımsız fetva vermesi değil, bu eğitimi üstlenen kişinin şartları ve gerekçeyi kavramasıdır. Öğrenilenleri aile ve arkadaş çevresiyle paylaşmak da bu sorumluluğun parçasıdır. Bir araya gelindiğinde dedikodu yerine öğretici müzakereye yönelmek, bilginin çevreye yarar sağlamasının gündelik bir örneğidir.

---

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

“İlim sahiplerinin zekâtı yüzde yüzdür” sözü, öğrenilen bilgiyi paylaşma sorumluluğunu anlatan bir benzetmedir. Bu, malî zekât oranı hakkında yeni bir fıkıh hükmü değildir. Kırkta bir ve öşür örnekleriyle yapılan karşılaştırmanın maksadı, bilgiyi yalnız kendine saklamamaktır. İlim sahibi olmak burada yalnız akademik unvan veya yüksek kariyerle sınırlandırılmaz.[2]

Karz âriyet ve mislî mal

Karz (قَرْضٌ), mislî bir malın misli geri ödenmek üzere başkasının mülkiyetine geçirilmesidir.

Sözlükte kesme anlamıyla ilişkilendirilmesi, kişinin malından bir parçayı ayırıp vermesini hatırlatır. Bununla birlikte fıkhî hüküm yalnız kelimenin kökünden çıkarılmaz; terimin kazandığı hukukî anlam esas alınır. Kavramı tanımak, her seferinde aynı işlemi uzun uzun tarif etme ihtiyacını azaltır.

Türkçedeki “ödünç” kelimesi iki farklı akdi kapsayabilir. Bir araba veya belirli kalem kullanılıp yine aynı eşya geri verilecekse **âriyet (عَارِيَةٌ)**, yani kullanım ödüncü söz konusudur. Bir kâse şeker tüketilecek ve yerine aynı nitelik ve miktarda başka şeker getirilecekse karz vardır. Para da aynı banknotun geri getirilmesi zorunlu olmayan bu ikinci grupta değerlendirilir.

Ayn (عَيْنٌ), verilen eşyanın bizzat kendisidir. Mislî mal (مَالٌ مِثْلِيٌّ), aynı tür ve nitelikteki benzeriyle karşılanabilen malı ifade eder. Bir kâse şeker iade edilirken önceki şeker tanelerinin aynısı teslim edilmez; buna rağmen uygun miktar ve nitelikte misli verilerek borç ödenir. Hibe (هِبَةٌ), yani bağış ise bundan ayrılır: Gerçekten hediye edilen mal, karzdaki gibi mislini geri ödeme borcu doğurmaz.[3]

İşlem	Verilenle ne yapılır	Geri dönüş
Karz	Para veya tüketilen mal kullanılır; mülkiyet karşı tarafa geçer.	Aynı tür ve nitelikte misli ödenir.
Âriyet	Belirli eşyanın kullanımından karşılıksız yararlanılır.	Aynı eşya geri verilir.
Hibe	Mal karşılıksız bağışlanır.	Karzdaki gibi mislini geri ödeme borcu kurulmaz.

2 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. İlim zekâtı yüzde yüz benzetmesidir; yeni malî zekât oranı değildir. Kırkta bir ve öşür karşılaştırması bu çerçevede korunmuştur.

3 H. Yunus Apaydın, Karz; Beşir Gözübenli, Âriyet, TDV İslâm Ansiklopedisi; tanım ve ayn–misil farkı. Kaynağı aç Kaynağı aç

Tüketim ödüncü, karzın açıklayıcı Türkçe karşılığıdır. Klasik kaynakları izleyebilmek için karz terimini de korumak yararlıdır. Mâlikî literatürde selef (سَلَفٌ) kelimesi ödünç için de kullanılır; selem (سَلَمٌ) ise başka bir bağlamda farklı bir akdi karşılar. Birbirine yakın kelimelerin kaynaklardaki kullanımı bağlamından ayrılmamalıdır.

Vade teberru ve sözünde durmak

Bu meselede **cumhur** (جُمْهُورٌ) ile Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî çoğunluk kastedilir. Çoğunluğun hangi mezhepleri kapsadığı her meselede aynı değildir. Bir konuda Mâlikîler, başka bir konuda Hanefîler veya Şâfiîler çoğunluğun dışında kalabilir. Bu sebeple çoğunluk görüşü aktarılırken hangi karşılaştırmanın yapıldığı belirtilmelidir.

Editöryal Destek — Cumhurun Kapsamı

Cumhur, genel olarak âlimlerin çoğunluğunu ifade eder; teknik anlamı her zaman tam üç mezhep değildir. Dört mezhepli bir karşılaştırmada üç mezhebin birlikte anılması, burada benimsenen anlatım çerçevesidir.[4]

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî çoğunluğun görüşüne göre karzda belirlenen vade hukuken bağlayıcı değildir. Üç ay sonra geri ödenmek üzere verilen para, on beş gün sonra alacaklıya gerekli olursa geri istenebilir. Borçlunun üç aylık süreye dayanarak ileri sürdüğü beklenti ahlâken önem taşır; fakat bu görüşte mahkeme önünde ileri sürülebilecek bağlayıcı süreyle aynı değildir. Verilen sözün hukukî niteliğiyle insana güçlük çıkarmadan yardım etme sorumluluğu ayrı değerlendirilir.

Karzın kazanç elde etmeye yönelmeyen teberru (تَبَرُّعٌ) yönü, bu görüşün gerekçesidir. Kaşıkçı, süre şartını satıştaki bedelli mübadele gibi bağlayıcı görmenin faiz tehlikesi doğuracağını savunur. Bununla birlikte karzın geri ödemesinin zamana yayılmasıyla, borca süre karşılığı ek kazanç koymak birbirinden ayrılmalıdır. Sürenin kendisi her akitte ve her yorumda tek başına faiz değildir.

Mâlikî yaklaşım, kararlaştırılan süreye hukukî bakımdan da uyulmasını ister. Şartlara bağlılığı bildiren hadis ve ahde vefâ ilkesi bu yaklaşımın dayanakları arasında anılır. Kaşıkçı sözünde durma sorumluluğunu kabul ederken karzdaki hukukî bağlayıcılık bakımından çoğunluğun görüşünü esas alır. Bu tercih, Mâlikî görüşün yalnız ahlâkî bir öğüt olduğu anlamına gelmez.

Editöryal Destek — Vadenin Bağlayıcılığı

Süre şartını geçerli saymak, kendiliğinden faizli işlem kurmak değildir. Mâlikîler yanında bazı Hanbelî fakihleri ve İbn Hazm da süre şartını geçerli görür. Erken talep ve mahkeme örneği klasik

4 H. Yunus Apaydın, Karz, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXIV, s. 520–525; çoğunluk ve akit niteliği. Kaynağı aç

fıkıh görüşünü açıklar; günümüz ülkelerinin borçlar mevzuatı hakkında doğrudan bir kural oluşturmaz.[5]

Ehliyet ve rüştün değerlendirmeye etkisi

Rüşt (رُشْدٌ), malî tasarrufun kişinin lehine veya aleyhine sonuçlarını değerlendirebilmesiyle

açıklanır. Sadece akıllı ve ergen olmakla malını hangi işlemde nasıl kullanacağını değerlendirebilmek aynı düzeyde değildir. Borç, alışveriş ve bağış yapan kişinin ehliyeti bu yüzden önem taşır. Özellikle karşılıksız mal verme, kişinin malvarlığını azaltan bir tasarruftur.

Klasik evlenme ehliyetiyle malî işlemlerde rüştün önemi karşılaştırıldığında farklı şartlar ortaya çıkar. Kaşıkçı, evliliği daha önemli bir karar gördüğü için kendisi içtihat edecek olsa rüştü orada da özellikle arayacağını belirtir. Bu, onun hukuk mantığına ilişkin şahsî eleştirisidir. Karşılaştırma, güncel evlenme yaşı veya belirli bir ülkenin kanunî evlilik şartlarının açıklaması değildir.[6]

Karzı hasen ve karşılık beklemeyen yardım

Editöryal Destek — Hadîd 57/11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Kim Allah’a güzel bir ödünç verirse malını Allah yolunda harcarsa Allah bunu kat kat artırır. Ona değerli bir mükâfat da vardır.[7]

Karz-ı hasen, borç verene dünyevî bir fazlalık sağlama şartı taşımayan güzel ödünçtür. Borçlunun aldığı şeyi geri ödemesi beklenir; “karşılıksız” sözü burada anaparanın geri istenmemesi anlamına gelmez. Beklenmeyen şey, ödüncün karşılığı olarak ek kazanç veya başka bir menfaattir. İhtiyaç sahibinin sıkıntısını giderme ve Allah’ın rızasını gözetme öne çıkar.

Belirli miktarda para verip üç ay, altı ay veya bir yıl sonra aynı borcun misliyle geri alınması, fazlalık şart koşulmadığında bir yardımlaşma ilişkisidir. Borcun geri ödenmesi beklenir; fakat bu yardımı yapmanın karşılığında ek kazanç istenmez.

Enflasyon ortamında karz-ı hasen vermek kolay olmayabilir; meblağ yükseldikçe bu yardımı yapabilenlerin sayısı da azalabilir. Kaşıkçı, altmış bir yaşına kadar yalnız bir kişinin açıkça belirli bir süre için karz-ı hasen verebileceğini söylediğine şahit olduğunu aktarır. Bu şahsî gözlem

---

5 H. Yunus Apaydın, Karz, süre şartı bölümü; Abdullah Durmuş, Vade, TDV İslâm Ansiklopedisi. Şartlara bağlılık atfı: Ebû Dâvûd, Akdıye 12, nr. 3594; değerlendirme: Elbânî, hasen sahih. Bu atıf yalnız meşru şartlara bağlılık içindir. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

6 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Klasik evlenme ehliyeti–rüşt karşılaştırması şahsî eleştiridir; güncel hukuk veya evlenme yaşı kuralı değildir.

7 Suat Yıldırım, Kur’an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha, PDF s. 904; Hadîd 57/11. Yalnız siyah meal metni; renkli açıklama ve çapraz atıf alınmamıştır. Arapça asıl: Kaynağı aç

toplumdaki bütün uygulamalar hakkında bir istatistik değildir. Borç verenin maddî durumu ve paraya ne kadar süre ihtiyaç duymayacağı, yardımın uygulanabilirliğinde önem taşır.[8]

Altın ve gümüş para dönemleriyle bugünkü itibarî para karşılaştırılırken verilenin değerini koruma meselesi öne çıkar. Kaşıkçı, altına dayalı dönemlerde değer kaybının bulunmadığı veya çok düşük kaldığı varsayımıyla yardımın daha kolaylaşacağını düşünür. Varlıklı birinin uzun süre kullanmayacağı tutarı vermesiyle bütün birikimi on bin lira olan kişinin bu paranın tamamından vazgeçmesi aynı değildir. Bununla birlikte altın veya döviz cinsinden borcun miktarını belirlemek, o varlığın alım gücünün daima sabit kaldığını garanti etmez.

Zekâtın zorunluluğuyla sadaka, borcu bağışlama ve karz-ı hasenin gönüllülük yönü ayrılır. Kaşıkçı, daha çok yardım etme imkânının zorunlu zekât oranını artırmak yerine gönüllü infaka açık bırakılmasını, kişinin rızası ve âhiret mükâfatı ümidiyle açıklar. Hz. Ebû Bekir'in zekât vermeyenlerle mücadelesi zorunlu hakkın yerine getirilmesine örnektir; herkesi borcunu silmeye veya ayrıca sadaka vermeye zorlamak aynı değildir. Hz. Ali'ye nispet edilen "cimrilerin zekâtı" sözü de daha ileri cömertliğe çağrı amacıyla anılır; doğrulanmış nebevî hadis gibi sunulmaz.[9]

Ödeyemeyene mühlet verebilene ödeme sorumluluğu

Editöryal Destek — Bakara 2/280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Eğer borçlu sıkıntıda ise, kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin. Şayet bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin için daha da hayırlıdır.[10]

Ödeme güçlüğündeki borçluya en azından mühlet verilmesi, imkân varsa borcun bağışlanması önerilir. Alacağını tahsil edemeyen kişiyle onu gönüllü biçimde bağışlayan kişi aynı hukukî işlemi yapmış değildir. Bağış, alacak hakkından isteyerek vazgeçmektir; tahsil edememek ise hakkın kendiliğinden silinmesi anlamına gelmez. Borçlunun kusuru da ayrıca değerlendirilebilir.

---

8 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Altmış bir yaşına kadar yalnız bir örneğe rastlama kişisel gözlemdir; genellenmiş sayısal veri değildir. Bozuk ham örnek tutarı tamamlanmamıştır.

9 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Ali'ye nispetli cümlenin doğrudan kaynak lafzı bu kontrolde doğrulanmadı; nispet ve anlam kapsamı açık tutuldu.

10 Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha, PDF s. 85; Bakara 2/280. Yalnız siyah meal metni; renkli açıklama ve çapraz atıf alınmamıştır. Arapça asıl: Kaynağı aç

Editöryal Destek — Tevbe 9/60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Zekâtlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan görevlilere, kalpleri İslâma ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).[11]

Borçluların zekât verilebilecek gruplar arasında sayılması, ihtiyacı yalnız kişisel alacaklı–borçlu ilişkisine bırakmayan sosyal desteği gösterir. Zekâtın şartları içinde desteklenebilecek borçlu ile bütün borç sahiplerini şart aramadan aynı gruba koymak birbirinden ayrılmalıdır.

Editöryal Destek — Buhârî 2400

Bâb — Ödeme gücü olanın borcu geciktirmesi

بَابُ :مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.[12]

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe bölüm

İmkânı olanın, zengin kimsenin borcunu zamanında ödemeyip uzatması zulümdür.[13]

---

11 Suat Yıldırım, Kur’an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha, PDF s. 324; Tevbe 9/60. Yalnız siyah meal metni; renkli açıklama ve çapraz atıf alınmamıştır. Arapça asıl: Kaynağı aç

12 Buhârî, İstikrâz 12, nr. 2400; tam isnad–metin; sahih kaynak. Kaynağı aç

13 Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Ekim 2010, Canlı Tutulması Gereken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Karz-ı Hasen; 21 Ekim 2010 tarihli dijital yayın, karz şartları bölümü, Müslim Müsâkāt 33 atıflı son cümle. Yalnız nebevî söz aynen. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

İsnad Müsedded, Abdüla‘lâ, Ma‘mer, Hemmâm b. Münebbih ve Ebû Hüreyre üzerinden Resûlullah’a ulaşır. Hemmâm, Vehb b. Münebbih’in kardeşidir. Yayımlanmış Türkçe cümle nebevî sözün karşılığıdır; isnad açıklaması ayrıca kaynak özeti olarak verilmiştir.[14]

Ödeme gücü olduğu hâlde borcu geciktirmek zulümdür. Zulüm yalnız fiziksel eziyet değildir; dil yoluyla incitmek, haset beslemek veya hakkı zamanında vermeyerek karşı tarafı mağdur etmek de ahlâkî değerlendirmeye konu olur. Sözünde durma, borcu eda etme ve gerektiğinde hakkı hukukî yoldan talep etme birlikte düşünülür. Buna karşılık gecikmeye her ay yeni para eklemek, ödeme sorumluluğunun kendiliğinden meşru sonucu değildir.

Hüsnü eda ve borçlunun gönüllü ikramı

Editöryal Destek — Buhârî 2393

Bâb — Borcu güzel biçimde ödeme

بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ. فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا. فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، وَفَّى اللَّهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.[15]

14 Yardımcı rivayetin yayımlanmış Türkçesi dışındaki isnad/olay kısmının kaynaklı özeti; yeni hadis tercümesi değildir. Kaynağı aç

15 Buhârî, İstikrâz 7, nr. 2393; tam isnad–metin; sahih kaynak. Kaynağı aç

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe bölüm

“Bu adama devesini verin.”

“(Bulabildiğinizi) ona verin.”

“Sizin en hayırlınız, borcunu ihsan ile (en güzel şekilde) ödeyeninizdir.”[16]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Ebû Nuaym, Süfyân, Seleme, Ebû Seleme ve Ebû Hüreyre yoluyla nakledilen olayda bir kişi, Peygamber’den belirli yaşta deve alacağını ister. İstenen yaşta bulunamayınca daha üstün yaştaki deve verilir; alacaklı tam ödeme için duasını ifade eder. Üstteki üç yayımlanmış Türkçe cümle yalnız nebevî sözlerin karşılığıdır; olayın ve duanın açıklaması doğrudan tercüme değildir. Hadislerle İslâm’ın atfı Buhârî 2393’tür; aynı olayın Buhârî 2305’teki paralel aktarımında dua lafzı farklıdır.[17]

Hüsn-i eda (حُسْنُ الْأَدَاءِ), borcu güzel biçimde ödemektir. Borçlu, önceden istenmediği ve ödeme beklentisi oluşturulmadığı halde kendi isteğiyle daha iyi nitelikte veya fazlaca ödeme yapabilir. Bununla borç verilirken fazlalığın şart koşulması aynı değildir. Örneğin ödünç devenin daha iyisiyle geri verilmesi, fazlalığın her durumda yasak olduğu iddiasını önler.

Editöryal Destek — Devenin Niteliği

Rivayetler genç deveyle daha üstün nitelikte veya yaştaki deve arasındaki farkı anlatır. Kaşıkçı’nın verdiği bir yaşındaki deve örneği, bütün rivayetlerdeki kesin yaş kaydı gibi alınmamalıdır. Buradaki şart koşulmamış güzel ödeme, baştan kararlaştırılan borç getirisinin delili yapılamaz.[18]

İki şart özellikle vurgulanır: fazlalık akitte kararlaştırılmamış olacak ve bu ödeme borç ilişkilerinin yerleşik âdeti hâline gelmemiş olacak. Söze dökülmese bile herkesin borç verene mutlaka hediye veya hizmet sunulduğunu bildiği bir çevrede, beklenti örtülü bir şart gibi etkili olabilir. “Ben bir şey demedim” sözü tek başına işlemi açıklamaz.

Önceden dostluk ve hediyeleşme ilişkisi bulunan iki kişinin borçtan sonra da hediyeleşmesiyle yalnız borç sebebiyle hediye verilmesi ayrılır. Bazı âlimler ikinci duruma daha ihtiyatlı yaklaşır. Borçlunun alacaklıyı evinde ücretsiz oturmaya çağırması gibi menfaatlerde, davetin sırf borcun karşılığına dönüşüp dönüşmediği önemlidir. Önceden şart bulunmaması yanında yerleşik beklentinin bulunmaması da aranır; bu ince sınır kolayca suistimal edilebilir. Hayvanına yem veya su vermek gibi küçük hizmetler de borç dolayısıyla beklenen menfaat hâline geliyorsa aynı dikkatle değerlendirilir.

---

16 Diyanet, Hadislerle İslâm, III, s. 155, dipnot 40: Buhârî, İstikrâz 7, nr. 2393. Üç nebevî söz yayımlanmış biçimiyle aynen; aradaki râvi anlatımı aşağıda kaynak özeti olarak ayrılır. Kaynağı aç

17 Yardımcı rivayetin yayımlanmış Türkçesi dışındaki isnad/olay kısmının kaynaklı özeti; yeni hadis tercümesi değildir. Kaynağı aç

18 Buhârî 2305; Müslim, Müsâkāt, nr. 1600a. Kaynağı aç

Örfün örtülü şart hâline gelmesi

Mecelle'deki "Örf ile tayin, nass ile tayin gibidir" kaidesi, tarafların bilinen uygulamasının sözleşmeye etkisini açıklamak için kullanılır. "Örfen mâruf olan şey, meşrut kılınmış gibidir" düşüncesi de borç karşılığındaki alışılmış ikramı anlamaya yardım eder. Burada akitte açık cümle bulunmaması, beklenen menfaatin hiç bulunmadığını zorunlu olarak göstermez.

Editöryal Destek — Örfün Sözleşmeye Etkisi

Mecelle'nin 43. maddesi örfen bilinenin şart koşulmuş gibi oluşunu, 44. maddesi tüccarlar arasındaki uygulamayı, 45. maddesi örfle belirlemeyi düzenler. Bu kaideler, yasak bir şartı sırf yaygınlaştığı için helal yapma yetkisi vermez.[19]

Kaşıkçı, örfü severek ve isteyerek yapılan davranış; âdeti ise bazen el ne der baskısıyla sürdürülen alışkanlık olarak ayırır. Bu açıklama toplumsal davranışın farklı yönlerini gösterir. Borçta menfaat beklentisi doğuran yerleşik uygulamanın hukukî etkisi ise kişisel hoşlanmadan daha geniş bir konudur.

Editöryal Destek — Örf ve Âdet

Örf ve âdet literatürde sıkça aynı anlamda veya iç içe kullanılır. "Örfün kötüsü olmaz" sözü, tek ve kapsamlı teknik tanım sayılmaz; hukukî bakımdan geçerli örfle geçersiz uygulamanın ayrılması gerekir.[20]

Ebû Hanîfe'ye, borçlunun evinin veya ağacının gölgesinden yararlanmayı bile menfaat sayan bir yaklaşım nispet edilir. Kaşıkçı bunu aşırı ihtiyat örneği olarak değerlendirir; gündelik hayatta uygulanmasını çok güç bulur ve inceliği göstermek amacıyla söylenmiş olabileceğini düşünür. Bu aktarım, her gölgelenmeyi yasaklayan bağımsız ve doğrulanmış fetva gibi genişletilmez.[21]

Hizmet bedeli ve masraf adı altında fazlalık

Bir kredi veya ödünç işleminde gerçek hizmet masrafının karşılanmasıyla borcun zaman karşılığında gelir üretmesi ayrılır. Gerçek masraf yüz lira ise yüz lira alınması örneğiyle, beş liralık iş için yüz lira istenmesi karşılaştırılır. İkinci işlemde bütün tutara "dosya masrafı" yazılması, gerçekte alınan fazlalığın niteliğini değiştirmez.

Faiz adını kullanmamak, aynı kazanç yapısını kendiliğinden uygun hâle getirmez. Kaşıkçı, gerçek gideri aşan tutarı yalnız dosya masrafı diye adlandıran yorumlara bu sebeple karşı çıkar. Borca alternatif ararken işlemin gerçek yapısı incelenmelidir; isim değişikliği tek başına yeterli değildir.

---

19 Mecelle, md. 43–45; İbrahim Kâfi Dönmez, Örf, TDV İslâm Ansiklopedisi, örfün fıkhî hükümlere etkisi bölümü. Kaynağı aç

20 İbrahim Kâfi Dönmez, "Örf", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

21 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Gölgeye ilişkin Ebû Hanîfe nispeti bağımsız kaynakla bu kontrolde doğrulanmadı; Kaşıkçı'nın ihtiyat eleştirisi olarak korunmuştur.

Editöryal Destek — Gerçek Hizmet Gideri

Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, karz hizmetlerinde gerçek giderleri aşmayan ücreti kabul eder; bu giderlerin üzerindeki fazlalığı borç getirisi olarak reddeder. Gerçek gider, vade veya anapara üzerinden örtülü kâr üretmenin adı değildir.[22]

Teminat rehin ve bey bi’l vefâ

Borcu güvenceye almak için **rehin** (رَهْنٌ), kefil, yazılı belge veya ipotek istemek, tek başına faiz istemek değildir. Gündelik hukuk dilinde taşınır için rehin, taşınmaz için ipotek denilmesi bu teminatı somutlaştırır. Arabanın borç karşılığında teminat olarak tutulmasıyla alacaklının o arabayı ücretsiz kullanması aynı işlem değildir. İkincisinde borçtan ayrıca yararlanma doğabilir.

Evin içinde kira vermeden oturmak veya tarlayı karşılıksız işletmek de aynı menfaat problemiyle örneklendirilir. Borç veren parasının tamamını geri aldığı halde bu süre boyunca bir maldan ücretsiz yararlanmış olur. Doğrudan para fazlası görünmemesi, ekonomik yararın bulunmadığı anlamına gelmez. “Tarla kirasız, para faizsiz” uygulaması bu bakımdan tartışılır.

Kaşıkçı, **bey‘ bi’l-vefâ**yı (بَيْعُ الْوَفَاءِ) doçentlik çalışmasıyla da ilişkilendirir. Bazı fakihler cevaz verse de kendisi, borç karşılığı ücretsiz kullanımın faiz yasağını dolanmasına karşıdır. Örneğin alacaklı arabayı bir yıl ücretsiz kullanır; borçlu sürenin sonunda anaparayı getirince arabasını geri alır. Para fazlası görünmese de ekonomik yarar vardır. Bu sebeple Kaşıkçı çoğunluğun karşı çıkan görüşünü esas alır.[23]

Editöryal Destek — Bey‘ bi’l Vefânın Yapısı

Bey‘ bi’l-vefânın teknik yapısı, bedel geri verildiğinde malın iadesi şartıyla yapılan satımdır. Bunun rehin veya farklı satım türleri olarak nitelenmesi hakkında birden fazla görüş vardır. Dolayısıyla her ücretsiz teminat kullanımını aynı adla tanımlamak yeterli değildir.[24]

Borcun cinsi değeri ve başlangıçta belirlenmesi

Altın veya döviz cinsinden borç kurulması, borcun cinsinin ve miktarının baştan bilinmesini sağlar. Lira verilip belirli miktar altın borcu yazılması ise ihtilaflıdır. Kaşıkçı, on bin liranın varsayımsal olarak iki yüz gram altına karşılık geldiği örnekte, borcun iki yüz gram altın diye belirlenmesini uygun bulan görüşe katılır. Altı aylık sürede liranın alım gücünü yitirmesini önleme amacı bu tercihinin gerekçesidir. Rakamlar güncel kur bilgisi değildir.

---

22 Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, 13 (3/1) sayılı karar, 16.10.1986. Kaynağı aç

23 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Doçentlik çalışması bağlantısı sözlü öz bilgidir; bağımsız tez künyesi gibi gösterilmemiştir.

24 Abdülaziz Bayındır, “Bey‘ bi’l-Vefâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Karşı görüş, lira teslim edilmesine rağmen geri ödemenin altın karşılığına bağlanmasını sakıncalı bulur. Kaşıkçı ise gelecekteki lira karşılığı bilinmese de borçlunun baştan iki yüz gram altın borçlandığını bildiğini söyler. Bu ayrımda belirlenebilirlik düşüncesini öne çıkarır ve azınlıkta olduğunu belirttiği görüşü benimser. Tercihi bütün kurulların ortak kararı diye sunulamaz.

Editöryal Destek — Borç Birimi ve Endeksleme

Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, fiilen altın veya başka para verilerek o cinsten kurulan borçla, belirli bir para verilip geri ödemenin başka cinse endekslenmesini ayırır; ikinci yapıya cevaz vermez. Lira teslim edilip altın miktarı yazılmasını uygun bulan şahsî tercih, bu sebeple ihtilafsız bir çözüm değildir.[25]

Ebû Yûsuf'un kıymeti esas alan görüşü, alım gücünü koruma gerekçesine dayanak olarak savunulur. Verildiğinde bir ton demir alabildiği varsayılan paranın geri ödendiğinde daha az demir alabilmesi, nominal tutarla iktisadî değerin aynı olmadığını gösterir. Kaşıkçı bu kaybı alacaklı açısından eksi faiz diye niteler. Bu niteleme onun hakkaniyet eleştirisidir; her alım gücü azalması teknik anlamda ribâ diye tanımlanmaz.[26]

Sürekli çok sert yorum yapmak, Kaşıkçı'ya göre karz-ı haseni uygulanamaz hâle getirebilir ve yardım isteğini azaltabilir. Fetvada hayatın gerçek şartlarının dikkate alınmasını bu yüzden önemser. Yardımlaşmanın önünü açık tutmakla, pratik güçlüğü herhangi bir işlemi gerekçesiz helâl saymaya dayanak yapmak ayrı tutulmalıdır.

Şart koşulan menfaatin para dışındaki biçimleri

Borçtaki menfaat yalnız yüz verip yüz yirmi geri alma biçiminde doğmaz. Daha iyi nitelikli mal istemek, borçlunun arabasını satmasını veya başka malını ucuza satın almayı şart koşmak, evinde ücretsiz oturmak ya da başka bir sözleşmeyi borcun karşılığı yapmak da aynı çerçevede incelenir. Kaşıkçı bu örneklerin bir bölümünü şer'iyye sicillerindeki işlemlerden aktardığını belirtir.

Evlilik ilişkisinin borca şart yapılması da bu sınırı göstermek için verilen çarpıcı örnektir: kızını borç verenin oğluyla veya kız kardeşini onun kardeşiyle evlendirme şartı, para dışındaki bir menfaati borca bağlar. Burada aile hukukunun bütün şartları incelenmez; örneğin işlevi karz üzerinden başka akdi dayatmanın sakıncasını göstermektir.

Ödünç verene şart koşulan menfaat yasağı, yalnız para fazlasıyla sınırlı değildir. Kaşıkçı bu ilkeyi menfaat getiren karza ilişkin rivayetle ilişkilendirir; rivayet hakkında zayıflık değerlendirmesi bulunduğunu da belirtir. Önceden kararlaştırılmamış güzel ödeme ile sırf borç sayesinde elde edilen kazanç birbirinden ayrılmalıdır.

---

25 Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, 115 (9/12) sayılı karar, 28.09.2000. Kaynağı aç

26 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Demir örneğinde bir ton başlangıcı açık, sonraki miktarlar tutarsızdır; kesin kayıp hesabı kurulmadı. Eksi faiz teknik tanım değil Kaşıkçı'nın nitelemesidir.

Editöryal Destek — Rivayetin Sıhhati

Kaynaklı Konu Özeti — Karzın alacaklı lehine bir menfaat şartına bağlanması fıkhen sakıncalı görülür. Ancak bu hükmü ifade etmek için anılan rivayetin sıhhati tartışmalıdır; tartışmasız sahih nebevî söz diye sunulamaz. Fıkhî menfaat yasağıyla rivayetin isnad değerlendirmesi ayrı konulardır.[27]

Süftece başka yerde ödeme ve nakil menfaati

Süftece (سُفْتَجَةٌ), başka yerde ödeme imkânı sağlayan tarihî kambiyo uygulamasıdır. Poliçeye benzetilerek açıklanabilir; keşide ise belgenin düzenlenmesiyle ilgili ayrı bir terimdir. Benzerlik, bu terimlerin bütün hukukî sonuçlarının aynı olduğu anlamına gelmez.

İstanbul veya İzmir'de ödeme istenmesi, alacaklıyı parayı oraya taşırken katlanacağı yol tehlikesinden, gönderim ücretinden veya başka masraflardan kurtarabilir. Örneğin başka yerde verilen borcun üç ay sonra İstanbul'da ödenmesi şartı, nakil yükünü borçluya geçirir. Kaşıkçı bu ek yararı faiz problemiyle ilişkilendirir. Günümüzdeki transfer ücreti, tarihî nakil masrafının anlaşılmasına yardımcı bir örnektir.

Editöryal Destek — Süftecede Görüş Farkı

Başka yerde ödeme şartı, teamül ve iki tarafın yararı konusunda mezhepler farklı görüşler taşır. Hanefîlerde alacaklı lehine yol riskini gideren süftecenin şart veya teamül hâline gelmesiyle, şart koşulmayan güzel ödeme ayrılır; mutlak cevazı tercih eden fakihler de vardır. Dolayısıyla her başka şehirde ödeme veya her havale kendiliğinden faiz değildir.[28]

Gecikme artışı cezai şart ve hayır kurumu

Vadesinde ödenmeyen para borcuna her ay yüzde üç eklemek, temerrüt faizi örneğidir. Borcun tek seferde yüzde on veya yüzde yirmi beş artırılacağını yazmak da gecikme sebebiyle borcu büyütür. Artışın aylık veya bir defalık olması, borca karşılık alınan fazlalığı kendiliğinden meşru kılmaz.

Müteahhidin evi üç ayda veya bir yılın sonunda teslim etmemesi hâlinde her ay kira ya da tazminat ödemesi şartını Kaşıkçı aynı yasak çerçevesinde değerlendirir. Ancak para borcunun gecikmesiyle inşaat veya eser teslimi ediminin gecikmesi aynı hukukî yapı değildir. Bu ayrım aşağıdaki kaynak değerlendirmesinde korunur.

Editöryal Destek — Para Borcu ve Teslim Gecikmesi

Akademi, asıl yükümlülük para borcu olduğunda gecikme artışını reddeder; müteahhit, tedarikçi veya imalatçının edimini geciktirmesinde ise zarar ve mücbir sebep şartlarıyla cezai şartı kabul eder. Bu yüzden bütün inşaat gecikme tazminatlarını faiz saymak ortak hüküm değildir.[29]

---

27 Cengiz Kallek, Süftece, TDV İslâm Ansiklopedisi; menfaat getiren karz rivayetinin tartışmalı sıhhati ve şartlı yarar yasağı. Bu bölüm kaynaklı konu özetidir; yeni hadis tercümesi değildir. Kaynağı aç

28 Cengiz Kallek, "Süftece", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

29 Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, 109 (12/3) sayılı karar, 28.09.2000. Kaynağı aç

Geciken borcun fazlasının alacaklıya değil bir hayır kurumuna verilmesini şart koşmak hakkında iki görüş aktarılır. İlk görüş, borçlunun yükünü artırdığı ve alacaklının dolaylı itibar menfaati de doğabileceği için bunu reddeder. İkinci görüş, alacaklıya gelir sağlamayan ve ihtiyaç sahiplerine yönelen ödemenin, borca sadakati destekleyen bir yaptırım olabileceğini savunur.

Kaşıkçı, hayır kurumuna ödeme şartı hakkında iki gerekçeyi karşılaştırır; kendi tercihini açıklamaz. Yüzde elli–yüzde elli nitelemesi, görüş ayrılığını güçlü biçimde anlatır; âlimlerin sayıldığı bir araştırmanın sonucu değildir. İnceleme sorusu şudur: Alacaklıya doğrudan kazanç sağlamasa bile borçlunun yükünü artıran bu şart meşru bir teşvik midir, yoksa yasak fazlalık mıdır? Tercih, gerekçeleriyle tartışılmalıdır.[30]

Borçlunun yükünü artırdığı için hayır kurumuna ödeme şartını uygun bulmayan itiraz, ilk görüşün gerekçesini somutlaştırır. Bu itirazın ortaya konulması, Kaşıkçı'nın sonunda kendi tercihini açıkladığı anlamına gelmez; iki görüşü değerlendirmeye açık bırakma sınırı korunur.

Enflasyon garar ve değer kaybının telafisi

Borcun baştan ileride gerçekleşecek enflasyon oranında artırılmasını şart koşmak, geri ödenecek son miktarın bilinmemesi gerekçesiyle eleştirilir. Bin lira borca ileride yüzde beş veya yüzde on eklenmesi ve yüz liralık borç sırasında bir yıl sonra yüzde yüz enflasyon gerçekleşmesi örnekleri bu belirsizliği gösterir. Borçlunun üstlendiği yükü bilmesi, rıza ve anlaşmazlığı önleme bakımından önemlidir.

Garar (غَرَرٌ), işlemde hukukî önem taşıyan belirsizlik problemidir. Kaşıkçı'nın faizle ana baba bir kardeş benzetmesi güçlü bir sakındırma anlatır. Garar ve ribâ ise aynı terim değildir. Aynı işlemde birlikte bulunabilseler de her risk veya gelecekteki her değişim kendiliğinden faiz sayılmaz.

Editöryal Destek — Garar ile Ribâ Ayrımı

Garar, akdin belirsizliği ve sonucun elde edilmesindeki riskle; ribâ ise yasak fazlalıkla ilgilidir. Belirsizliğin türü ve derecesi önem taşır. Bilinmezliği faizle eşitlemek teknik bir tanım değildir; güçlü benzetme ile kavramsal sınır ayrılmalıdır.[31]

Kaşıkçı, enflasyonun ileride gerçekleşecek oranına açık uçlu bağlamak yerine borç biriminin başta belirlenmesini savunur. Yüz bin lira verilip son tutarın enflasyona bırakılmasıyla, baştan iki yüz gram altın borcu yazılmasını bu bakımdan ayırır. Enflasyon endeksinin birçok girdiden oluştuğunu ve her kişinin değer kaybını bire bir yansıtmayabileceğini düşünür. Altın veya dövizi ise daha belirlenebilir bulur; bunların ilerideki değeri enflasyondan fazla ya da az değişebilse de tercihinin zararı önlemeyi amaçladığını söyler.

---

30 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. İki görüş karşılaştırılmıştır; yüzde elli–yüzde elli ve sonraki yüzde doksan/yüzde 99,9 gibi oranlar sayısal araştırma sonucu değildir.

31 İbrahim Kâfi Dönmez, "Garar", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Editöryal Destek — İktisadî Terim

Enflasyonun tersi fiyatlar genel düzeyindeki sürekli düşüş, yani deflasyondur. Stagflasyon ise enflasyonun işsizlik ve kötüleşen iktisadî koşullarla birlikte yaşanmasını ifade eder. Kaşıkçı'nın stagflasyonu enflasyonun tersi gibi anması terim karışıklığıdır; borç akdinin hükmüne dayanak yapılmamalıdır.[32]

Editöryal Destek — Değer Kaybının Telafisi

Değer kaybını ödeme sırasında karşılıklı anlaşmayla telafi etmekle, baştan otomatik endeksleme şartı koymak ayrılır. Kurulun 15.02.2023 kararı, itibarî paranın borç doğduğu tarihteki değerini dikkate almayı uygun görür ve resmî enflasyon oranının da yardımcı ölçü olabileceğini belirtir. Dolayısıyla bu alanda bütün kurulların tek görüşte olduğu söylenmez.[33]

Ebû Yûsuf'un kıymeti esas alan görüşü, Kaşıkçı'nın alım gücü değerlendirmesinde özel bir yer tutar. Ona duyduğu ilmî takdiri, ancak şer'an câiz olsa heykelinin dikilmesini söyleyeceği benzetmesiyle ifade eder. Bu şartlı övgü bir heykel fetvası değildir. Ebû Yûsuf'un belirli görüşünü savunmak da ona her konuda yanılmazlık atfetmek anlamına gelmez.

Editöryal Destek — Kıymet Görüşünün Kapsamı

Kıymeti esas alan yaklaşım yalnız Ebû Yûsuf'a ait değildir. Din İşleri Yüksek Kurulu, Mâlikî Rahûnî'yi ve Hanbelî mezhebinden bir görüşü de anar. Bütün âlimlerin karşısında tek başına Ebû Yûsuf anlatımı, Kaşıkçı'nın övgü vurgusudur; eksiksiz bir görüş haritası değildir.[34]

Banka kredisi yardımlaşma sandığı ve ortaklık adı

Bankadan yüz bin borç alıp on iki ay boyunca onar bin geri ödemek, yüz yirmi bin ödeme demektir. Nakit karzı üzerinden baştan belirlenen bu fazlalık, Kaşıkçı tarafından faiz olarak değerlendirilir. Burada belirleyici olan bankanın adı değil, nakit borç ve şartlı fazlalık ilişkisidir. Dârülharp ve enflasyon üzerinden ileri sürülen istisna iddialarının ayrıntısı bu incelemede sonuçlandırılmaz; ev veya araba edinmeye ilişkin bütün farklı akit yapıları da tek işlem sayılmaz.

Yardımlaşma sandığının ihtiyaç sahibine ödünç vermesi, verilenin üstünde şartlı kazanç almaya dönüşürse isim yeterli koruma sağlamaz. Fazlalığın enflasyonun altında veya çok küçük oluşu da karz karşılığında baştan şart koşulması meselesini ortadan kaldırmaz. Kooperatif, yardımlaşma veya ortaklık adı, işlemin fiilî yapısının yerine geçmez.

Editöryal Destek — Yardımlaşma Sandığı

Kurul, faizsiz yardımlaşma sandığı kurulmasını uygun bulur; borç karşılığında önceden kararlaştırılmış fazlalık veya getiri sağlayan menfaati ise reddeder.[35]

---

32 TCMB, Enflasyon ve Fiyat İstikrarı, s. 10; dijital nüsha PDF s. 14, Enflasyonla İlgili Sık Kullanılan Tanımlar. Kaynağı aç

33 Din İşleri Yüksek Kurulu, 15.02.2023 tarihli 15 sayılı karar. Kaynağı aç

34 Din İşleri Yüksek Kurulu, aynı karar. Kaynağı aç

35 Din İşleri Yüksek Kurulu, yardımlaşma sandığı fetvası, 12.07.2017. Kaynağı aç

Kâr–zarar ortaklığı ile murâbaha adının yan yana kullanılması, farklı işlem türlerini karıştırmaya yol açabilir. Gerçek ortaklık, yalnız nakit borcun başka adla sunulması değildir. Hangi yapının mevcut olduğu, akdin fiilen neyi düzenlediğine göre belirlenmelidir.

Editöryal Destek — Murâbaha ile Mudârebe

Murâbaha (مُرَابَحَةٌ), maliyet üzerine belirli kâr eklenen satımdır. Mudârebe (مُضَارَبَةٌ) ise kâr paylaşımına dayalı emek–sermaye ortaklığıdır. Kaşıkçı'nın ortaklık için kullandığı murâbaha adı bu ayrımla düzeltilmelidir; iki akit birbirinin yerine geçirilmez.[36]

Altın günleri kura ve yardımlaşmanın sınırı

On kişinin birer çeyrek altın getirip toplanan on çeyreği her seferinde kura çıkan kişiye vermesi, gün uygulamasının örneğidir. Toplanma her hafta, on beş günde bir veya ayda bir olabilir. İlk alan toplu imkâna daha erken ulaşır; son alanın erişimi daha geçtir. Herkesin vereceği ve döngü sonunda alacağı belirli olduğunda Kaşıkçı'nın son tercihi, bu karşılıklı yardımlaşmayı câiz görmektir.

Zaman ve fiyat avantajı gerekçesiyle karşı çıkan görüşler, Kaşıkçı'yı önce ihtiyata ve durup düşünmeye sevk eder. Ardından vicdanî ve fıkhî tercihinin cevaz yönünde olduğunu açıklar. Eşinin de katıldığı bu uygulama hakkında kendisine çok sayıda soru geldiğini belirtir. Bu tecrübe bütün organizasyonların şartlarının aynı olduğunu kanıtlamaz; kendi tercihinin hangi yardımlaşma örneğine ilişkin olduğunu gösterir.

Araba edinme düzeninde ilk kişiye bugün yüz bin değerindeki, diğerine bir yıl sonra iki yüz bin değerindeki aracın çıkması örneği ayrıca ele alınır. Bedel ve zaman farkını faiz sayan itirazla, yardımlaşmayı sürdürmek isteyen yaklaşım karşılaştırılır. Altın günü ile her ticarî organizasyonu aynı saymak yerine bedel, sıra, teslim ve ek ücret yapısı değerlendirilmelidir. Yardımlaşmanın önünü gereksiz yere kapatmamak, bir işlemi zorla helâl gösterme gerekçesi olmaz.

Editöryal Destek — Gün Uygulamasının Şartları

Kurul, gün uygulamasını karşılıklı ödünç çerçevesinde değerlendirir; borç karşılığı fazlalığın şart olmamasını ve tarafların zarara uğratılmamasını esas alır. Böyle bir görüş, farklı ticarî düzenlemelerin tamamı hakkında peşin hüküm değildir.[37]

On iki kişinin katıldığı ve aylık tutarı arttığı belirtilen uygulamaya Kaşıkçı, karşılıklı yardımlaşma örneğiyle aynı kabul ederek olumlu cevap verir. Kısa açıklamada artış yöntemi ve herkesin toplam yükünün nasıl dengelendiği belirli değildir. Bu ayrıntılar bulunmadan, değişken tutarlı bütün uygulamalara sınırsız cevaz çıkarılamaz.[38]

---

36 İbrahim Kâfi Dönmez, Murâbaha; Cengiz Kallek, Mudârebe, TDV İslâm Ansiklopedisi; tanımlar. Kaynağı aç Kaynağı aç

37 Din İşleri Yüksek Kurulu, "gün" toplantıları fetvası, 12.07.2017. Kaynağı aç

38 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. On iki kişi ve değişen aylık tutar sorusunun bütün dengeleme şartları ham aktarımda açıklanmamıştır; açık cevaz tercihi korunmuş, kapsamı genişletilmemiştir.

Fiyat belirleme düğün takısı ve son açıklamalar

Helâl bir malın fiyat yüzünden haram olup olmayacağı, fiyat belirlemenin sınırlarıyla ilgilidir. Kaşıkçı, rayiç bedeli ve ihtikâr yasağını öne çıkarır; piyasa değerinin üzerinde istenen her fiyata satış yapılabileceği yorumunu kabul etmez. Bu yaklaşımın sınırı, yalnız yüksek fiyatla aldatma ve karaborsacılığı birbirinden ayırarak incelenmelidir.

Editöryal Destek — Kâr Haddi

Kurulun kâr haddi kararında bütün mallar için tek ve kesin kâr üst sınırı konulmaz; piyasa şartları esas alınır. Aldatma, ihtikâr ve yapay fiyat artırma ise ayrı yasaklardır; gerektiğinde kamu otoritesinin müdahalesi kabul edilir. Bu nedenle yalnız rayicin üzerinde satışın her durumda aynı hükümde olduğu genellenmez.[39]

Düğünde takı takarken gerçek bağışla, ileride karşılığı beklendiği için ödünç gibi düşünülen sosyal uygulama ayrılır. Birinin oğluna takı takıp kendi çocuğunun düğününde aynı karşılığı beklemek, ikinci türe örnektir. Allah rızası için, karşılık beklemeden verilen hediye ise hibe niteliği taşır. Kaşıkçı bu uygulamayı câiz bulur; ayrıntılarının aile hukuku ve örf bakımından ayrıca incelenmesini gerekli görür. Bu açıklama, belirli bir ülkedeki takı mülkiyeti yargı kararının aktarımı değildir.[40]

Ebû Yûsuf, Ebû Hanîfe'nin talebesi, Hanefî mezhebinin kurucu imamlarından ve bağımsız içtihat ehli bir âlim olarak değerlendirilir. Kaşıkçı onun ilmî seviyesini Ebû Hanîfe'yle karşılaştırır; ayrı mezhep kurabilecek güçteyken hocasına hürmetle Hanefî çevrede kaldığını düşünür. Bu ilmî takdir, değer kaybı tartışmasında onun görüşünü özel olarak önemsemesinin de açıklamasıdır.[41]

Kaynakça

Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha; PDF s. 904, 85, 324. Kral Suud Üniversitesi, Hadîd 57/11, Bakara 2/280, Tevbe 9/60 Arapça metinleri. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Buhârî, İstikrâz 12 ve 7, nr. 2400 ve 2393; tam Arapça isnad–metin. Paralel kaynak Buhârî 2305 ve Müslim 1600a. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Diyanet, Hadislerle İslâm, III, s. 155, dipnot 40; yayımlanmış nebevî sözler. Kaynağı aç

Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Ekim 2010; Canlı Tutulması Gereken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Karz-ı Hasen. Kaynağı aç

Beşir Gözübenli, Âriyet, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

H. Yunus Apaydın, Karz, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXIV, s. 520–525; çoğunluk ve akit niteliği. Kaynağı aç

---

39 Din İşleri Yüksek Kurulu, 19.10.2022 tarihli 61 sayılı karar. Kaynağı aç

40 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Takı uygulaması için açık cevaz ifadesi korunmuştur; örf, gerçek hibe ve karşılık beklentisi ayrımı saklıdır.

41 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 5. hafta sözlü anlatımı; öğretici örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Bağımsız içtihat gücü ve hocasına hürmetle aynı çevrede kalması, Kaşıkçı'nın ilmî kişilik değerlendirmesidir.

H. Yunus Apaydın, Karz, süre şartı bölümü; Abdullah Durmuş, Vade, TDV İslâm Ansiklopedisi. Şartlara bağlılık atfı: Ebû Dâvûd, Akdıye 12, nr. 3594; değerlendirme: Elbânî, hasen sahih. Bu atıf yalnız meşru şartlara bağlılık içindir. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Mecelle, md. 43–45; İbrahim Kâfi Dönmez, Örf, TDV İslâm Ansiklopedisi, örfün fıkhî hükümlere etkisi bölümü. Kaynağı aç

Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, 13 (3/1) sayılı karar, 16.10.1986. Kaynağı aç

Abdülaziz Bayındır, “Bey‘ bi’l-Vefâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, 115 (9/12) sayılı karar, 28.09.2000. Kaynağı aç

Cengiz Kallek, Süftece, TDV İslâm Ansiklopedisi; menfaat getiren karz rivayetinin tartışmalı sıhhati ve şartlı yarar yasağı. Bu bölüm kaynaklı konu özetidir; yeni hadis tercümesi değildir. Kaynağı aç

Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, 109 (12/3) sayılı karar, 28.09.2000. Kaynağı aç

İbrahim Kâfi Dönmez, “Garar”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

TCMB, Enflasyon ve Fiyat İstikrarı, s. 10; dijital nüsha PDF s. 14, Enflasyonla İlgili Sık Kullanılan Tanımlar. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, 15.02.2023 tarihli 15 sayılı karar. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, yardımlaşma sandığı fetvası, 12.07.2017. Kaynağı aç

İbrahim Kâfi Dönmez, Murâbaha; Cengiz Kallek, Mudârebe, TDV İslâm Ansiklopedisi; tanımlar. Kaynağı aç Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, “gün” toplantıları fetvası, 12.07.2017. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, 19.10.2022 tarihli 61 sayılı karar. Kaynağı aç